JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 9 - SECRETARÍA Nº 19
EXPTE. C01 41.481/99

ME PRESENTO – CONTESTO REQUERIMIENTO- PIDO SUSPENSION DEL TRAMITE LIQUIDATORIO

Sra. Juez:

Dr. **RUBEN LEIVA**, Abogado M. P. N° 3.268, CUIT N° 20-20.373.909-6, Telf. Móvil 379-4689946, e-mail: rubendavidleiva@hotmail.com, denunciando domicilio electrónico en Código Único de Identificación en Fórum (CUIF) 2558, por la representación acreditada en los autos caratulados: **" "MEZA, ALICIA BEATRIZ, GOMEZ, CARLOS ROBERTO, PAVON, GUMERCINDO Y RAYCO S.R.L. C/ EMPRESA CONSTRUCTORA EVISA S.A. S/ PEDIDO DE QUIEBRA", Expte. N° C01 41.481/99** a VS Digo:

I.- OBJETO: En virtud de la intimación cursada, mediante cedula N° 10 de fecha 17/02/2025, vengo a **acreditar la posesión continua, pública, pacífica e ininterrumpida** de los lotes indicados, así como a solicitar la **suspensión del trámite liquidatorio** debido al derecho que me asiste conforme la posesión por prescripción adquisitiva, conforme lo dispuesto por los artículos 1898 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

II.- PERSONERIA: Que, la Sra. **LOVATO RAMONA DEL CARMEN, M.I.N° 22.267.985**, CUIT 27-22267985-6, Telf. 3795-057245, e-mail: cmlovato40@gmail.com, con domicilio real en la B° San Gerónimo Grupo 10, Mz 26, Mbk 3 Piso 1 Dpto.3, me ha otorgado Poder General suficiente -cuya fotocopia se acompaña a la presente-, para representarla en la presente causa, manifestando bajo juramento de ley que el original a la fecha se encuentra plenamente vigente y en mi poder

III.- IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE Y TITULARIDAD: El inmueble cuya posesión se acredita se encuentra identificado como **Lotes N° 3, N° 4 y N° 5 de la Manzana N° 29**, ubicado en Paraje Lomas, Departamento Capital.

Dicho bien ha sido ocupado y poseído de manera continua por mi parte desde el **10 de enero de 1990**, realizando mejoras y manteniendo el predio en condiciones.

Asimismo, cabe destacar que en relación a dichos lotes se han confeccionado **nuevas mensuras**, las cuales constituyen **actos posesorios que refuerzan la consolidación del dominio** sobre los mismos y se han pagado los impuestos municipales y se han realizado construcciones de gran valor en las mismas:

Lote 3: Nueva mensura N° **25452U**, en la cual se evidencia una diferencia con la mensura original de la Manzana 29. El lote originalmente tenía un frente de **19 metros** y actualmente la Sra. Lovato posee **20 metros de frente**, consolidando su ocupación efectiva del inmueble.

Lote 4: Nueva mensura N° **26456U**, que respeta las mismas dimensiones que la mensura original acompañada en la intimación por cédula.

Lote 5: Nueva mensura N° **32365U**, con las mismas dimensiones que la medición anterior, ratificando la posesión continua sobre el inmueble.

La confección de estas mensuras **es una manifestación clara del ejercicio posesorio**, ya que la delimitación de los lotes y su adecuación a la realidad fáctica son pruebas directas de la posesión efectiva, pacífica e ininterrumpida ejercida sobre dichos bienes.

El inmueble cuya posesión se acredita se encuentra identificado como **Lotes N° 3, N° 4 y N° 5 de la Manzana N° 29**, ubicado en Paraje Lomas, Departamento Capital.

Dicho bien ha sido ocupado y poseído de manera continua por mi parte desde el **10 de enero de 1990**, realizando mejoras y manteniendo el predio en condiciones.

III.- HECHOS Y POSESIÓN HISTÓRICA: Es importante destacar que la Sra. Ramona del Carmen Lovato ha iniciado un juicio de prescripción adquisitiva en contra de EVISA S.A., sin embargo, el profesional que llevaba adelante la causa no continuó con el procedimiento, lo que derivó en la caducidad y archivo del expediente, con el agravante de que se han extraviado documentaciones importantes relacionado con esa causa. -

Esta situación fue ajena a la voluntad de la Sra. Lovato, quien en esta oportunidad se presenta para reivindicar sus derechos y evitar que su propiedad sea vulnerada por omisiones procesales de su anterior patrocinante.

La presentación de una nueva acción -la que será presentada a la brevedad-, para el reconocimiento de su derecho posesorio refuerza la buena fe y la intención de dominio de la Sra. Lovato sobre los lotes en cuestión. Este hecho, sumado a la documentación presentada y a los actos posesorios realizados, consolidan la improcedencia de cualquier intento de EVISA S.A. de recuperar los bienes que ya fueron vendidos y poseídos pacíficamente por décadas.

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LOS LOTES 3, 4 Y 5 DE LA MANZANA 29 FUERON **VENDIDOS LEGÍTIMAMENTE** POR LA EMPRESA **CONSTRUCTORA EVISA S.A.**, la cual ahora, de manera maliciosa, pretende recuperar dichos bienes a pesar de haberlos enajenado en el pasado. Este accionar resulta contrario a los principios de buena fe y seguridad jurídica, generando una grave vulneración de derechos posesorios consolidados.

Asimismo, se advierte que en idéntica situación-luego de consultar en el sistema iurix respecto de los lotes lindantes donde se hicieron presentaciones -, más precisamente en relación al **Lote 2 de la Manzana 29**, lindero de los inmuebles en cuestión. Este lote fue adquirido originalmente por la Sra. Nicolasa Vera en el año 1990 mediante **Boleto de Compraventa** firmado con el Sr. Héctor Eduardo Muñoz en representación de EVISA S.A., y posteriormente transferido a diversos titulares hasta su venta final a la Sra. Ramona del Carmen Cañete en el año 2015.

*La sucesión de cesiones y ventas demuestra fehacientemente que **EVISA S.A. ya había enajenado estos bienes**, por lo que su intento de recuperarlos mediante el proceso concursal constituye un abuso del derecho y un desconocimiento de sus propios actos*.

Estos hechos consolidan la situación de los inmuebles como bienes **ocupados con justo título y poseídos pacíficamente por décadas**, lo que torna improcedente cualquier intento de liquidación por parte de EVISA S.A. o la Sindicatura.

Es importante destacar que los lotes 3, 4 y 5 de la Manzana 29 fueron **vendidos legítimamente** por la empresa **Constructora EVISA S.A.**, la cual ahora, de manera maliciosa, pretende recuperar dichos bienes a pesar de haberlos enajenado en el pasado. Este accionar resulta contrario a los principios de buena fe y seguridad jurídica, generando una grave vulneración de derechos posesorios consolidados.

Como se acredita, desde hace **más de 27 años**, he ejercido la posesión del bien **en forma pública, pacífica e ininterrumpida**, con ánimo de dueño, lo que se evidencia en los siguientes hechos:

Desde hace **más de 27 años**, he ejercido la posesión del bien **en forma pública, pacífica e ininterrumpida**, con ánimo de dueño, lo que se acredita con los siguientes hechos:

Mantenimiento y cerramiento del inmueble: El predio se encuentra cercado con alambre de tres hilos y postes.

Ocupación efectiva: Construcción de una casilla de madera, luego reemplazada por una estructura sólida, amplia de material en plena etapa de construcción.

Cultivo y mejoras: Desarrollo de huerta y plantaciones arbóreas.

Relleno del terreno: Dado que el predio se encontraba en una zona baja cercana al río, fueron realizadas obras de relleno y nivelación del suelo.

Estos actos **evidencian el ejercicio de la posesión con ánimo de dueño**, sin oposición alguna durante todo el período transcurrido.

IV.- NULIDAD DE CUALQUIER RECLAMO SOBRE LOS INMUEBLES VENDIDOS POR EVISA S.A..-

El accionar de **Constructora EVISA S.A.** en el presente caso es jurídicamente inadmisible, ya que la propia empresa **vendió los lotes 3, 4 y 5 de la Manzana 29**, reconociendo la titularidad y posesión de terceros sobre estos bienes.

Pretender ahora la recuperación de los mismos bajo el amparo de un proceso de quiebra constituye un claro abuso del derecho y una tentativa de enriquecimiento sin causa, contrario al principio de seguridad jurídica y a la protección de la propiedad privada.

Asimismo, la situación del **Lote 2 de la Manzana 29**, adquirido por la Sra. Nicolasa Vera en 1990 y sucesivamente transferido hasta su actual poseedora, la Sra. Ramona del Carmen Cañete, refuerza la prueba de que EVISA S.A. enajenó estos bienes de forma legítima. La existencia de múltiples cesiones y boletos de compraventa, así como la tramitación de la prescripción adquisitiva en el **Expte.**

271520/25, dejan en evidencia la imposibilidad legal de desconocer los derechos adquiridos por sus legítimos poseedores.

El artículo **1909 del Código Civil y Comercial de la Nación** establece que "*el poseedor de buena fe que cumple con los requisitos de la prescripción adquisitiva no puede ser privado de su derecho por la mala fe de terceros*".

En igual sentido, la **Corte Suprema de Justicia de la Nación**, en el fallo "Bianchi c/ Rodríguez" (Fallos 302:1223), sostuvo que "*los actos de posesión ininterrumpidos y pacíficos otorgan un derecho inatacable, salvo prueba fehaciente de vicios en su adquisición*".

Asimismo, en el precedente "Ramos, José Luis c/ Sucesión de Díaz" (CNCiv, Sala H, 14/06/2011), se determinó que ***cuando una empresa ha transferido legítimamente un inmueble, no puede, con posterioridad, desconocer dicha transmisión y pretender su restitución, ya que ello viola los principios de la seguridad jurídica y de los actos propios***".

En consecuencia, cualquier intento de EVISA S.A. de recuperar los lotes mencionados resulta manifiestamente improcedente y debe ser rechazado de plano por este tribunal. -

1. IMPOSIBILIDAD DE CUALQUIER ACCIÓN SOBRE EL INMUEBLE

Dado que mi posesión sobre los **Lotes N° 3, 4 y 5 de la Manzana N° 29** se encuentra consolidada bajo los principios de publicidad, pacificidad e ininterrupción, **cualquier acción judicial o extrajudicial que intente desconocer mi derecho posesorio es manifiestamente improcedente**.

En virtud de la **prescripción adquisitiva** , conforme los arts. **1898, 1909 y 1910** del Código Civil y Comercial de la Nación, mi derecho sobre el inmueble es firme e inatacable.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado en "Rincón S.A. c/ Estado Nacional" (Fallos: 320:1924) que "*una vez cumplidos los requisitos de la usucapión, el poseedor adquiere un derecho pleno e inoponible, no sujeto a controversias ulteriores*".

Asimismo, la jurisprudencia ha sido clara en cuanto a la imposibilidad de liquidar bienes que se encuentran en situación de prescripción adquisitiva.

En "Escobar, Jorge c/ Fisco Nacional" (CNCiv, Sala D, 17/11/2016), se determinó que ***el Estado no puede disponer de un inmueble en litigio donde un tercero ha consolidado posesión con ánimo de dueño y ha cumplido con el plazo de prescripción***.

En cuanto a los efectos de la quiebra sobre bienes ocupados con derechos posesorios, la doctrina ha sostenido que **los procesos liquidatorios no pueden afectar los derechos de poseedores consolidados**, conforme lo establecido en el art. **88 de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras**, que expresa que "*la desapoderarían del deudor no afecta derechos adquiridos por terceros*".

2. NORMATIVA APLICABLE

Prescripción Adquisitiva: Arts. **1898, 1909 y 1910** del Código Civil y Comercial de la Nación.

Efectos del Concurso y Quiebra: Art. **88 de la Ley 24.522**, que protege los derechos posesorios preexistentes.

Suspensión del Trámite Liquidatorio: Según el art. **90 de la Ley 24.522**, se permite la verificación de derechos posesorios en procesos de quiebra, evitando la liquidación injusta de bienes ocupados legítimamente.

Tutela Judicial Efectiva: Principio reconocido en el art. **18 de la Constitución Nacional** y en fallos como "González de Machuca c/ Provincia de Buenos Aires" (CSJN, Fallos: 311:1638), donde se estableció que **el derecho de propiedad no puede ser vulnerado sin garantías del debido proceso**.

3. JURISPRUDENCIA RELEVANTE

"Rincón S.A. c/ Estado Nacional" (CSJN, Fallos: 320:1924): **Reconocimiento pleno del derecho de propiedad por prescripción**.

"Escobar, Jorge c/ Fisco Nacional" (CNCiv, Sala D, 17/11/2016): **Imposibilidad del Estado de disponer de inmuebles en situación de prescripción adquisitiva**.

"González de Machuca c/ Provincia de Buenos Aires" (CSJN, Fallos: 311:1638): **Garantía del debido proceso en cuestiones de propiedad**.

Por todo ello en razón de lo expuesto, **SOLICITO:**

1°) Se tenga por presentado como parte como domicilio legal constituido

2°) Por acreditada mi posesión pública, pacífica e ininterrumpida de los **Lotes N° 3, 4 y 5 de la Manzana N° 29**.

3°) Se declare la **imposibilidad de cualquier acción judicial o extrajudicial** que intente desconocer mi derecho posesorio y/o incluir dichos bienes en la liquidación concursal.

4°) Se ordene la **suspensión del trámite liquidatorio** sobre los inmuebles hasta la resolución de la prescripción adquisitiva.

5°) Se incorpore la documental presentada como prueba del derecho posesorio ejercido.

6°) Se disponga la notificación a la Sindicatura y al Registro de la Propiedad Inmueble a fin de que se abstengan de incluir los bienes en cualquier acto liquidatorio.

Proveer de conformidad, **SERÁ JUSTICIA.**

Dr. RUBEN DAVID LEIVA
ABOGADO
Código Único de Identificación en Fórum (CUIF) 2558
Mat. Prov. Ctes. 3268 - Rcia. 2474
Cam.Fed.Rcia. T.84 F.972
CUIT: 20-20373909-6

00030568

PROTOCOLO NOTARIAL

Cincuenta y ocho

Serie S 00030568
CE CE CE TR CE CI SE OC

CRISTINA EDITH FALAGAN
Escribana Pública Nacional
Corrientes

ESCRIBANIA FALAGAN FOLIO Nº 1

PROTOCOLO HABILITADO EL DIA 03 ENE 2024

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

PODER GENERAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS: Otorgado por RAMONA DEL CARMEN LOVATO a/f del Dr. RUBEN DAVID LEIVA.-

ESCRITURA NUMERO VEINTISIETE (27).- En la ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia de Corrientes , República Argentina, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024) , ante mí, **CRISTINA EDITH FALAGAN**, Escribana Autorizante Titular del Registro notarial número quinientos sesenta y cinco (565) , **COMPARECE RAMONA DEL CARMEN LOVATO** Documento Nacional de Identidad Nº 22.267.985, CUIL Nº 27-22267985-6, nacida el 22 de marzo de 1972, domiciliada en la cuarta sección S/N Lomas de Empedrado , Empedrado, de la provincia de Corrientes , de transito en esta , casada en primeras nupcias con Gustavo Manuel Alegre, argentina, a quien identifico conforme al Artículo 306 inciso a del Código Civil y Comercial de la Nación .- Interviene por sus propios derechos y declara Bajo fe de juramento ser plenamente capaz y no estar inmersa en los Artículos 44 y 45 ademas de manifestar que conoce y acepta los artículos 358 y 359 todos del Código Civil y Comercial del Código Civil y Comercial como asi también que requiere mi intervención para el presente otorgamiento **Y DICE** : Que por el presente Instrumento Notarial confiere **PODER GENERAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS** a favor del Doctor **RUBEN DAVID LEIVA** Documento Nacional de Identidad N° 20.373.909, C.U.I.T. N.º 20-20373909-6 Matricula Profesional N° I- 3268 para que en su nombre y representación la represente en asuntos, causas y cuestiones **JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS** que al presente tenga pendientes y/o se le susciten en el futuro, siendo parte como actora o demanda, o en cualquier otro carácter y/o situación procesal interviniendo en cualquier fuero o Jurisdicción de la República Argentina, facultando al apoderado para **1º) ASUNTOS JUDICIALES:** Se presente ante los Jueces de Primera Instancia Civiles, Penales, Comerciales,

Laborales, Contenciosos Administrativos, Cámaras y/o Tribunales de segunda instancia, sean estos provinciales o federales; Superiores Tribunales, Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante cualquier otra autoridad Judicial, con toda clase de escritos, escrituras, documentos, pruebas, testigos, y cuantos más justificativos sean menester, entable o promueva y/o conteste demandas, contrademandas de cualquier naturaleza, fuero o Jurisdicción, reconvenga, interponga o absuelva posiciones, **facultándolo incluso para desistir de las acciones –procesos- que inicien en su nombre**; OPONGA: Excepciones, Nulidades y/o Falsedades; Recusen; Apele y/o Desista de estos derechos; Prorrogue o Decline Jurisdicciones; Declare la nulidad del proceso; PLANTEE: Acciones declinatorias o inhibitorias; SOLICITE: Medidas cautelares, Embargos preventivos y/o definitivos e Inhibiciones y sus cancelaciones, reconocimiento de firmas; acciones de desalojo, lanzamientos, copias y protocolizaciones de documentos sujetos a esta formalidad; solicite o asista a toda clase de audiencias, celebre arreglos, conceda esperas, prórrogas o quitas y acuerde términos firmando las respectivas actas, SOLICITE el nombramiento de peritos: Inventariadores, Rematadores, y de lo que sea necesario a estos fines; se presente a audiencias de toda índole; PRESTE CAUCIÓN juratoria y fianza de responder por los daños y perjuicios que las medidas cautelares solicitadas pudieran ocasionar en caso de haber sido peticionadas sin derecho; PRODUZCA toda clase de pruebas e informaciones, haga cargos por daños y perjuicios; deduzca tercerías; OTORGUE protestos y protestas; PROMUEVA LOS RECURSOS: Extraordinario Federal por inconstitucionalidad, de Inaplicabilidad de la Ley, de Amparo, de Apelación, de Revisión u otros recursos y firmar todos los instrumentos públicos o privados que requieran los actos para cuya realización la autoriza, lo mismo que cualquier otra de: Cancelación, Declaratoria, Ratificación o Rectificación de Actos Anteriores o Posteriores

00030569

PROTOCOLO NOTARIAL

Cincuenta y nueve

Serie S 00030569
CE CE CE TR CE CI SE NU

CRISTINA EDITH FALAGAN
Escribana Pública Nacional
Corrientes

ESCRIBANIA FALAGAN
FOLIO
Nº 2

PROTOCOLO HABILITADO
EL DIA
03 ENE 2024
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

al presente mandato; **2º) ASUNTOS ADMINISTRATIVOS:** Se presente ante los Poderes Públicos Nacionales, Provinciales o Municipales, sus Delegaciones, dependencias y/o reparticiones sean Centralizadas, Descentralizadas y/o Autárquicas, Organismos, Sociedades, Empresas Mixtas o Privadas , con toda clase de escritos y/o escrituras, solicite la exhibición de toda clase de documentación que sea pertinente y/o solicite el retiro de los mismos, firme las constancias que le sean requeridas por los miembros de dichas reparticiones, y realice cuantos más actos sean conducentes al mejor desempeño del presente mandato, cuyas cláusulas son meramente enunciativas y podrán ser sustituidas. La mandante me autoriza a la entrega del presente testimonio al apoderado.- Leo a la compareciente que lo otorga y firma ante mí, como acostumbra, doy fe.-

Carmen Lovat
DNI 22267995

Ante mí

CRISTINA EDITH FALAGAN
Escribana Pública Nacional
Corrientes

Sigue al Concuerda Jooo 18565

CRISTINA EDITH FALAGAN
Escribana Pública Nacional
Corrientes

NO UTILIZADO

CON

CRISTINA EDITH
Escribana Pública
Corrientes

00018565

CONCUERDA NOTARIAL

Serie J 00018565
CE CE CE UN OC CI SE CI

CRISTINA EDITH FALAGAN
Escribana Pública Nacional
Corrientes

ESCRIBANIA FALAGAN FOLIO Nº 3

// **CUERDA** con su escritura matriz que obra al/los folio/s Nº 58/59 del Registro Notarial Nº 565 con asiento en CORRIENTES autorizada por Esc. Cristina Edith Falagan

PARA Dr. RUBEN DAVID LEIVA.-

en el carácter de Titular de dicho registro, se expide el presente PRIMER TESTIMONIO, que sigue al/los Sellado/s Notarial/es Nº S00030568/69 (FOTOCOPIA) , en 03 foja/s, que se sella/n y firma/n, en Corrientes a los dieciocho días del mes de julio de 2024

CRISTINA EDITH FALAGAN
Escribana Pública Nacional
Corrientes

FALAGAN
Nacional

Colegio de Abogados

Para el Expediente Aporte-Pago Nro 0220240000019785

Apellido: LEIVA

Nombre: RUBEN DAVID

Matricula: 1ra-3268

Caratula: MEZA, OTROS S/ PEDIDO DE QUIEBRA

Expte N°: C01 44481 Fecha: 6/3/2025

Juzgado: CL. Nº 8

Firma

Nº 00 77967

6bd2e6106008a480c6100995f515a17e

CORRIENTES — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS CORRIENTES — Asistencia al Contribuyente: Recaudación, Fiscalización, Gestión de Deuda. — Sistema de Gestión de la Calidad Certificado por IRAM Norma ISO 9001:2015 — R.I. 9000-3211	Tasas - Judiciales	Identificación Tramite: 4513428 Operador: 20203739096
	Cuit: 20203739096 **TRAMITES JUDICIALES** Razón Social: LEIVA, RUBEN DAVID	
	Fec. Emisión: 06/03/2025	Fec. Vto. Original: 20/03/2025 — Fec. Vto. De Pago: 20/03/2025

Localidad: Corrientes (Capital) — Organismo: JUZG. CIVIL Y COM. NRO. 9

Tipo/ Número/ Año/ Carátula Expte.: C01 / 41481 / 99 / MEZA, ALICIA BEATRIZ, GOMEZ, CARLOS ROBERTO, PAVON

Tipo Tasa	Subtipo Tasa	Cant. Doc.	Monto Imponible	Alícuota	Monto Fijo Imp.	Importe
Tasa General de Actuacio	Todo exp iniciado ante l	1	1230.27	0	0.00	1230.27

Observaciones: -

La Fecha de Vencimiento del Presente deberá Ajustarse a la Fecha del Efectivo Pago.

Nº Acuerdo 11/16 Decreto Nº: 805/16

Nº Cuenta Bancaria: 130768/019

Sello del Cajero

Total a Pagar
$ 1230.27

Son Pesos: Un Mil Doscientos Treinta con 27/100

TALÓN PARA EL CONTRIBUYENTE

12025010010003600714701042020373909600000091

21110302003202510000123027000012302700000698

CORRIENTES — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS CORRIENTES — Asistencia al Contribuyente: Recaudación, Fiscalización, Gestión de Deuda. — Sistema de Gestión de la Calidad Certificado por IRAM Norma ISO 9001:2015 — R.I. 9000-3211

Tasas - Judiciales — Identificación Tramite: 4513428 — Operador: 20203739096

Cuit: 20203739096 **TRAMITES JUDICIALES**
Razón Social: LEIVA, RUBEN DAVID

Fec. Emisión: 06/03/2025 — Fec. Vto. Original: 20/03/2025 — Fec. Vto. De Pago: 20/03/2025

Localidad: Corrientes (Capital) — Organismo: JUZG. CIVIL Y COM. NRO. 9

Tipo/ Número/ Año/ Carátula Expte.: C01 / 41481 / 99 / MEZA, ALICIA BEATRIZ, GOMEZ, CARLOS ROBERTO, PAVON

Tipo Tasa	Subtipo Tasa	Cant. Doc.	Monto Imponible	Alícuota	Monto Fijo Imp.	Importe
Tasa General de Actuacio	Todo exp iniciado ante l	1	1230.27	0	0.00	1230.27

Observaciones: -

La Fecha de Vencimiento del Presente deberá Ajustarse a la Fecha del Efectivo Pago.

Nº Acuerdo 11/16 Decreto Nº: 805/16

Nº Cuenta Bancaria: 130768/019

Sello del Cajero

Total a Pagar
$ 1230.27

Son Pesos: Un Mil Doscientos Treinta con 27/100

TALÓN PARA EL JUZGADO

Cod. Pago: 12025010010003600714701042020373909600000091211103020032025100001230270000123027000006 98

BanCo
El Banco de Corrientes

06/03/2025
08:05

Comprobante de pago de impuestos y servicios

Estado:
Confirmado

Datos del pago

Pago de:	D.G.R. Corrientes Fondo Ley 4.484
Número de contrato:	00003566382
Cuenta origen:	CBU 0940099360004885890019

Facturas Pagas

Fecha Vencimiento	Fecha de pago	Identificador de deuda	Concepto	Importe
20/03/2025	06/03/2025	00001	Cuota	$ 1.230,27

Total $ 1.230,27

CERTIFICO: que la presente fotocopia que consta de 01 Fjs., es reproducción del original. Conste.
CORRIENTES, 06-06-2016

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

María Eugenia Antón
Escribana Pública Nacional

Sergio Daniel Campuzano
Escribano
M.P. N° 145

BOLETO DE COMPRA - VENTA

En la ciudad Capital de la provincia de Corrientes , a los 10 días del mes de Enero de 1990 entre el sr en Carácter de Vicepresidente de la Constructora EVISA S.A, El Sr. Héctor Eduardo Muñoz , M. I N°8.243.393, fecha de nacimiento 3 de enero de 1945, domicilio constituido el 23 de marzo de 1979, inscribiéndose con N° 2476, Folio 199, libro 20 de Sociedades Mercantiles, el 8 de mayo de 1979, 18 de diciembre de 1981, Registro Público de Comercio bajo el N° 2930, Folio 47, Libro XXII, Sociedades Mercantiles, el 2 de abril càmbio de domicilio social por el actual elevado a Escritura Pública el 9 de noviembre, al Registro de Inscripción del Escribano Leconte Vidal, toma de conocimiento N°3109, Folio III, Vuelta libro XII de Sociedades Mercantiles el 21 de diciembre de 1982, con Actas de Asamblea el 27 de noviembre de 1981 donde se designa el dicho cargo a Héctor Eduardo Muñoz con Nº 3028, Folio 71, Libro XII de Sociedades Mercantiles el 4 de agosto de 1982 y facultado especialmente para este otorgamiento por el Acta de Directorio del Libro I, Folio 248 del 22 de febrero de 1986; en adelante EL VENDEDOR; y La sra Nicolasa Vera DNI: 6.960.826, nacida en La Provincia de Formosa, Localidad de Buovier, el 9 de mayo de 1927 de estado civil soltera en adelante LA COMPRADORA, convienen en celebrar el siguiente Boleto de Compra - Venta, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: El vendedor, cede a la Compradora y esta acepta de conformidad
Los siguientes inmuebles señalado en el plano de mensura N° 6146 "U" confeccionado por el Agrimensor Eduardo Tulio Mozzati, con fecha 2 de agosto de 1979 y que se encuentra ubicado en ,departamento capital , sito en Paraje Lomas (4ta y 5 ta Sección), manzana N° 29, Individualizados como lotes N° 1, 2,3,4,5,y 6, constantes de una superficie de 5651.2500 metros cuadrados de frente, linda al Norte con Arroyo Piruyui, Al Sur con Calle sin nombre en medio con la manzana N° 30, Al Este con Calle sin nombre n medio con la manzana N° 31, Al Oeste con calle sin nombre en medio con la manzana N° 27, por igual contra frente e igual medida de contra fondo ,con una superficie total de 5651.2500 metros cuadrados. El inmueble se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble al folio real N° 5237, Titulo 5510, año 1978 y Municipalidad: Tomo 5, Libro 10, Folio 931, Finca 871. Adrema A1-052017-1.

Manzana 27, Lote N° 8, consta de una superficie total de 836 metros cuadrados de frente, linda al Norte con Arroyo Pirayui, Al Sur con Lote 7, al Este con Lote 5 y al Oeste con calle sin nombre, por igual contra frente e igual medida de contra fondo ,con una superficie total de 836 metros cuadrados. El inmueble se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble al folio real N° 18249. Adrema A1-052015-1.

Manzana 31, Lote 1,2,3,4,5,6 consta de una superficie total de 3158.20 metros cuadrados. linda al Norte con Arroyo Pirayui, Al Sur con calle sin nombre, al Este con calle sin nombre y al Oeste con calle Con calle María Antonia Gómez Chapo de Revidatti, por igual contra frente e igual medida de contra fondo ,con una superficie total de 836 metros cuadrados. El inmueble se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble al folio real N° 18244, Adrema A1-052019-1.

Ubicación: Paraje Lomas (4ta y 5ta sección) según plano de mensura del 2 de agosto del año 1979 del Agrimensor Tulio Mozzatti-

SEGUNDA: El precio de esta venta se establece de común acuerdo entre las partes en la suma de de Pesos dos mil quinientos ($ 2.500) por cada uno de los 13 lotes descriptos; lo que hace un total de Pesos treinta y dos mil quinientos ($ 32.500), pagadera en este acto de contado y en efectivo.

Sergio Daniel Campazzano
Escribano
M.P. Nº 145

TERCERA: A partir de la fecha de esta operación la COMPRADORA se compromete a gestionar ante la Municipalidad o las entidades que la requieran la titularidad a su nombre.

CUARTA: A partir de la fecha de la operación la COMPRADORA toma posesión del terreno antes mencionado...

QUINTA: La falta de cumplimiento de una de las partes a las obligaciones contraídas o la falsedad de las declaraciones efectuadas, dará derecho a solicitar la resección de este contrato y/o indemnización por daños y perjuicios anulándose esta operación.

SEXTA: En prueba de conformidad y aceptación firman las partes dos ejemplares de un mismo tenor y efectos en el lugar y fecha indicados al comienzo.-

VENDEDOR
Héctor Eduardo Muñoz
M I Nº8.243.393

COMPRADORA
Nicolasa Vera
DNI: 6.960.826

293610

Se extiende la presente fotocopia de copia de 01 Fjs., reproducción del original. Conste.
CORRIENTES, 06-06-2016

María Gregoria Antón
Escribana Pública Nacional

CERTIFICO: que la presente fotocopia que consta de 01 Fjs., reproduce fielmente el original. Conste.
CORRIENTES, 06-06-2016

ACTUACION NOTARIAL
LEY 3605

Escribana Pública Nacional

CERTIFICACION DE FIRMAS

Libro de Requerimientos Nº III Acta Nº 211 Fº 211

GLADYS EDITH SCARAZZINI DE CARABAJAL en su caracter de Escribano TITULAR del Registro Numero 240 del Departamento de CAPITAL, CORRIENTES CERTIFICA que la S firma S INSERTAS que obra N en el documento que antecede, SON auténtica S y puesta S en su presencia, en este acto por la S siguiente S persona S de su conocieminto, de lo que da fe:

Sr. en Carácter de Vicepresidente de la Constructora EVISA S.A, El Sr. Héctor Eduardo Muñoz , M.I. N° 8.243.393, fecha de nacimiento 3 de enero de 1945, domicilio constituido el 23 de marzo de 1979, inscribiéndose con N° 2476, Folio 199, libro 20 de Sociedades Mercantiles, el 8 de mayo de 1979, 18 de diciembre de 1981, Registro Público de Comercio bajo el N° 2930, Folio 47, Libro XXII, Sociedades Mercantiles, el 2 de abril cambio de domicilio social por el actual elevado a Escritura Pública el 9 de noviembre, al Registro de Inscripción del Escribano Leconte Vidal, toma de conocimiento N° 3109, Folio III, Vuelta libro XII de Sociedades Mercantiles el 21 de diciembre de 1982,con Actas de Asamblea el 27 de noviembre de 1981 donde se designa el dicho cargo a Héctor Eduardo Muñoz con N° 3028, Folio 71, Libro XII de Sociedades Mercantiles el 4 de agosto de 1982 y facultado especialmente para este otorgamiento por el Acta de Directorio del Libro I, Folio 248 del 22 de febrero de 1986; en adelante EL VENDEDOR; y La Sra. Nicolasa Vera DNI: 6.960.826, nacida en La Provincia de Formosa, Localidad de Buovier, el 9 de mayo de 1927 de estado civil soltera en adelante LA COMPRADORA

BOLETO DE COMPRA-VENTA

CORRIENTES, 10/01/1990

Sergio Daniel Campuzano
Escribano
M.P. Nº 145

GLADYS EDITH SCARAZZINI DE CARABAJAL
ESCRIBANA PUBLICA NACIONAL
REGISTRO NOTARIAL Nº 240
CORRIENTES

0293610

S. GONZALEZ
blico Nacional
rientes

Nº 00047727

CORRESPONDE al Acta Nº 93 Noventa y tres

del Libro VI autorizada en Corrientes,

Capital el 17 de Enero de 2015.-

por ante mí **SERGIO LUIS GONZALEZ**

COLEGIADO Nº 522

Corrientes - Capital de la provincia de Corrientes en la calle de

la certificación la/s siguiente/s personal/s a la/s que individualice a

CORRESPONDE: **Gregorio Nacianzeno, Gill,** nacido el 9 de mayo de 1938, de estado civil soltero, titular de la Matricula Individual Nº 13.009.069, domiciliado en calle Nuestra Señora de Asunción Nº 1548 de esta ciudad; en adelante denomina Cedente y, por la otra , **Maria Rosa Heisser,** D.N.I Nº 21.734.363, Argntina, de estado civil soltera nacida el 10 de septiembre de 1970, en esta Ciudad, con domicilio en Riachuelo en Avda Sargento Cabral sin numero, persona hábil y de mi conocimiento doy fe. en, en adelante denominado la "Cesionaria" ambos argentinos nativos, a quien conozco. Artículo 1002 Inciso A del Código Civil, doy fe.----------

Boleto de Compra-Venta.-

un inmueble señalado en el plano de mensura N° 6146 "U" confeccionado por el Agrimensor Eduardo Tulio Mozzati, con fecha 2 de agosto de 1979 sito en Paraje Lomas (4ta y 5 ta Sección), manzana N° 29, Individualizados como lotes N° 1, 2,3,4,5,y 6 folio real N° 5237, Habiendo puesto en mi presencia la/s firma/s en

Titulo 5510, año 1978 y Municipalidad: Tomo 5, Libro 10, Folio 931, Finca 871. Adrema A1-052017-1.Manzana 27, Lote N° 8, folio real N° 18249. Adrema A1-052015-1. Manzana 31, Lote 1, 2, 3, 4, 5,6 folio real N° 18244, Adrema A1-052019-1.----------

Cargas fiscales

Por las Partes.-

NO ----------

Observaciones: (para el caso hacer constar lo exigido por el Art. 50 inc. c, d y f de la resolución Nº 08/2000)

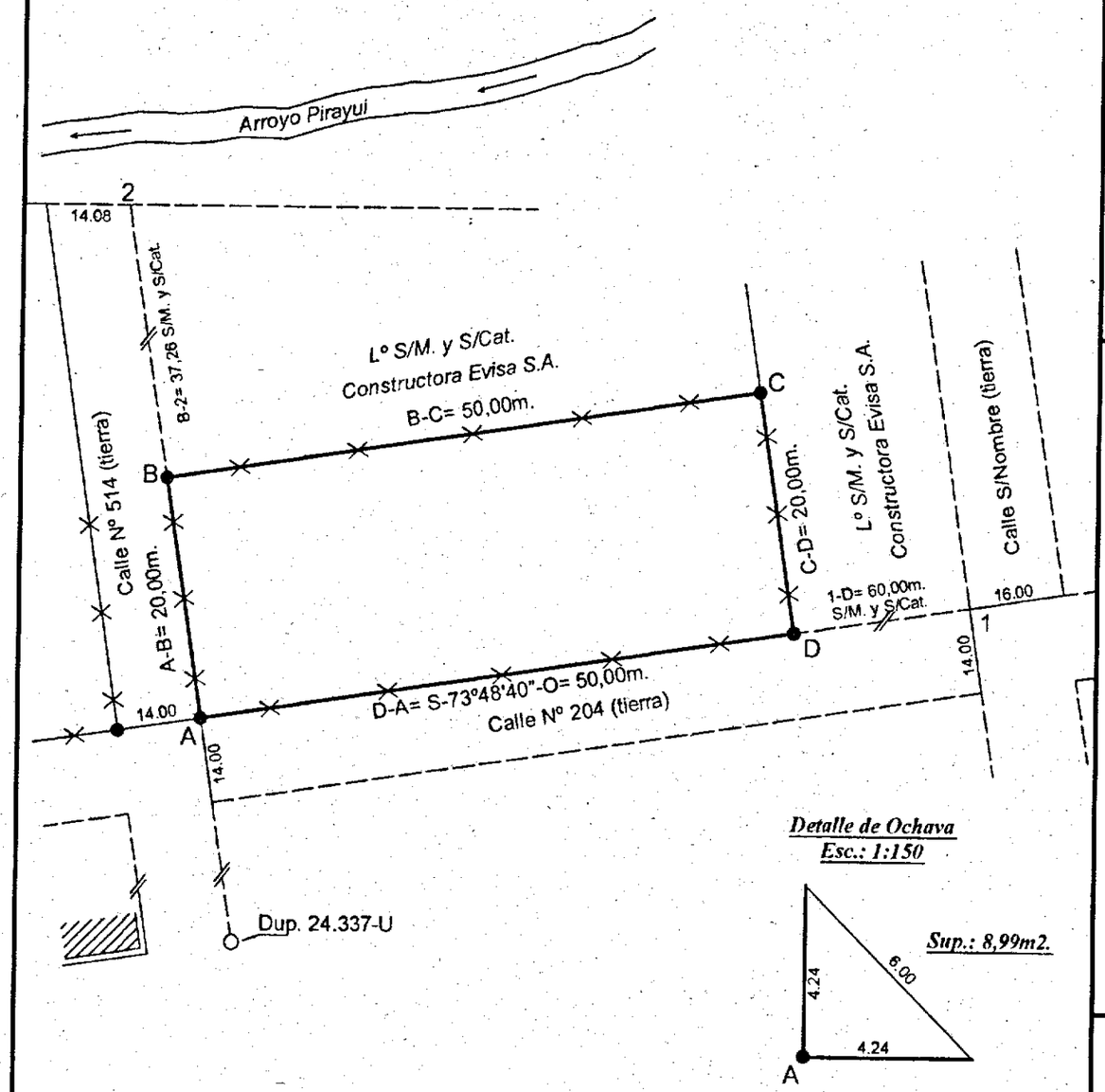
Lugar y fecha de la expedición:

CORRIENTES, 17 de Enero de 2015.-

SERGIO LUIS GONZALEZ
Escribano Público Nacional
Corrientes

SUPERFICIE A PRESCRIBIR
A-B-C-D-A= 1.000,00m2.

Escalas:
Polígono 1:500
Calles 1:1000



Detalle de Ochava
Esc.: 1:150

Sup.: 8,99m2.

Referencias:

- -Línea de mensura.
- O -M.M.E. Mojon de madera encontrado, punto de partida para el presente trabajo.
- -Línea no materializada.
- -Poste esquinero.
- -Edificación existente.
- -Alambrado existente.

Notas:

* Medidas lineales dadas en metros.-
* Ángulos no consignados son 90°.-
* Rumbo adoptado Dup. Nº 6146-U lado A-B - N-79°55'20"-E calculado para el lado D-A S-73°48'40"-O del presente trabajo.-
* Las operaciones de mensura se superpone con el Lote Nº 3 de la Manzana Nº 29 del Dup. 6146-U.-

*Disposición 110/03 Art. 2g.: El presente Plano de Mensura se registra al solo y único efecto de aportar al Juez que entenderá en el eventual Juicio de Usucapión, los elementos de la parcela que dice ser poseída al momento de realizarse las operaciones de "Mensura", no pudiendo por lo tanto servir de base para transferencias de dominio previa Sentencia Judicial.-

OBJETO: **MENSURA PARA PRESCRIPCION ADQUISITIVA**
CARACTER: **PARTICULAR**

Mensura Nº 25452-"U"
Nomenclatura Catastral

PROVINCIA DE CORRIENTES - REP. ARG.
DEPARTAMENTO: **CAPITAL.**
LUGAR: **MUNICIPIO DE CORRIENTES**
POSESION DE:

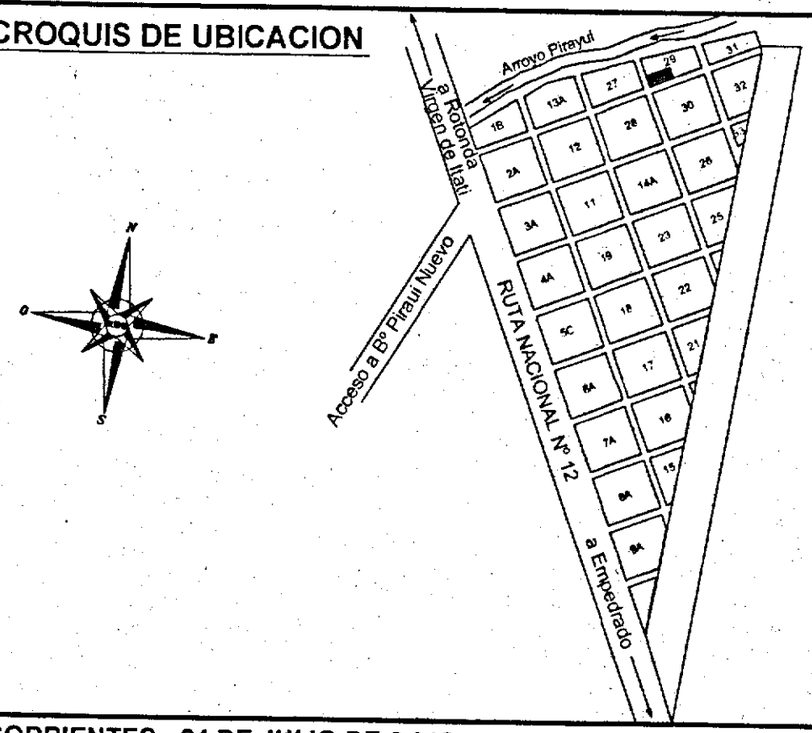
RAMONA DEL CARMEN LOVATO

UBICACIÓN: **Fracción del Lote Nº 1 - Mz. Nº 29 - Bº "PONCE".-**
PARTIDA INMOBILIARIA: **A1- 133.839 -1**

APROBADO EXCLUSIVAMENTE ESTE ASPECTO SECMETRICO

PROPIETARIO: ***CONSTRUCTORA EVISA S.A..-***
DOMINIO:
Reg.Prop. Provincial: **Folio Real Mtricula Nº 18.243 - Año 1.986.-**
Reg. Prop. Municipal: **Tº 5 - Fº 930 - Fca. Nº 871 - Lº 10 - Año 1.978**
PARTIDA INMOBILIARIA: **A1-52017-1 (e.m.e.)**
MRAS. RELACIONADAS: **6146-U; 5858-U; 24.337-U.-**

CROQUIS DE UBICACION



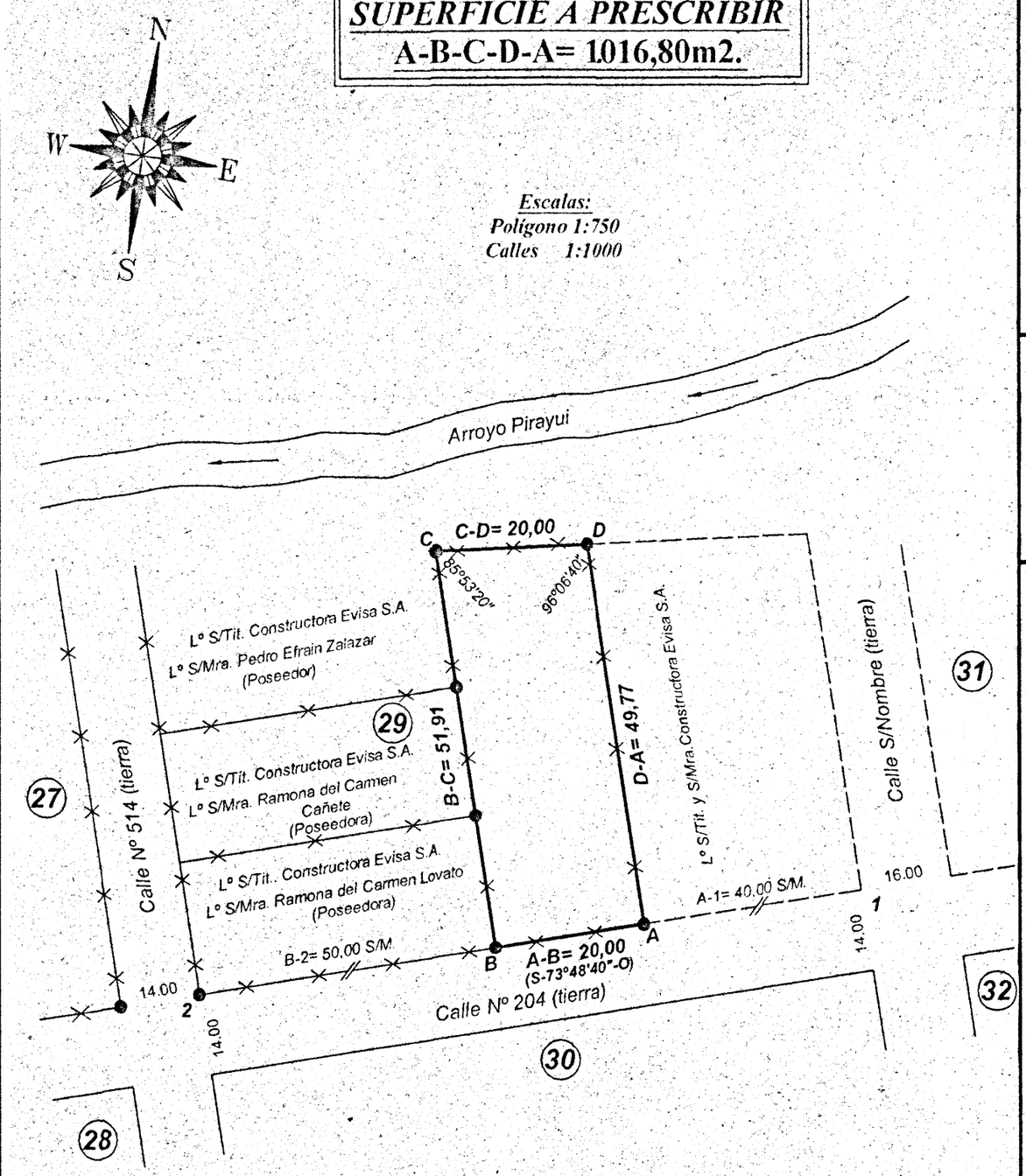
CORRIENTES - 24 DE JULIO DE 2.015 .-

BALBINO H. RAMIREZ
AGRIMENSOR NACIONAL
M.C.P.Nº 1709 - D.G.C.Nº 688
Dom. Pasaje Morgan Nº 2050 - Ctes. - Cap.

RAMONA DEL CARMEN LOVATO
POSEEDORA
D.N.I. Nº 22.267.985
Dom. Grupo 10-Mz 26-Monb Nº 3-Piso 1ro.-Dpto. 3-Barrio San Geronimo - Corrientes

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y CARTOGRAFIA
PROVINCIA DE CORRIENTES
MENSURA REGISTRADA
CON EL Nº 25452-"U"
CTES. 21 DE 08 DE 2015
MERCEDES R. ARCE
AGRIMENSOR NAC.
JEFE DPTO. TECNICO
DIRECCION G.C. de Catastro y Cartografía

SUPERFICIE A PRESCRIBIR
A-B-C-D-A= 1.016,80m2.



Referencias:

- -Línea de mensura.
- -Línea no materializada.
- -Poste esquinero.
- -Alambrado existente.

Notas:

* Medidas lineales dadas en metros.-
* Ángulos no consignados son 90°.-
* Rumbo adoptado del Dup. 25452-U lado D-A=A-B S-73°48'40"-O.-
* El presente trabajo se superpone con la parcela N° 4 del Dup. de la Mensura N° 6146-U.-

*Disposición N° 40/15:
No podrá ser utilizada como base de otras operaciones técnicas si no se hallan protocolizadas las parcelas resultantes.

*Disposición 110/03 Art. 2g.:
El presente Plano de Mensura se registra al solo y único efecto de aportar al Juez que entenderá en el eventual Juicio de Usucapión, los elementos de la parcela que dice ser poseída al momento de realizarse las operaciones de "Mensura", no pudiendo por lo tanto servir de base para transferencias de dominio previa Sentencia Judicial.-

OBJETO: **MENSURA PARA PRESCRIPCION ADQUISITIVA**
CARACTER: **PARTICULAR**
PROVINCIA DE CORRIENTES - REP. ARG.
DEPARTAMENTO: **CAPITAL.**
LUGAR: **MUNICIPIO DE CORRIENTES**
POSESION DE:

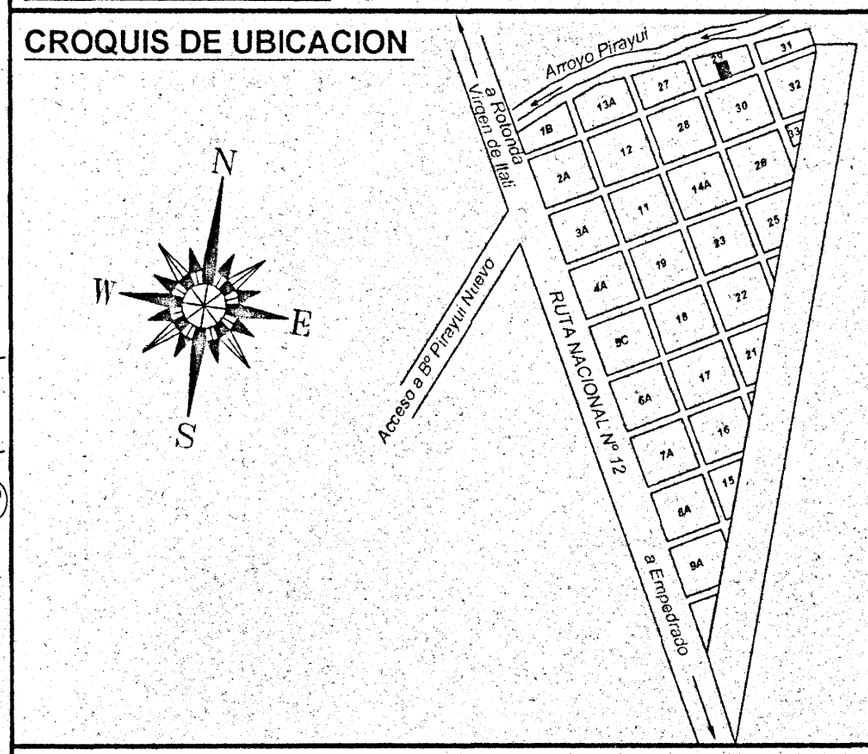
Mensura Nº 26456-"U"
Nomenclatura Catastral

RAMONA DEL CARMEN LOVATO

UBICACIÓN: **Manzana Nº 29 (Fracción) - Bº "PONCE".-**
PARTIDA INMOBILIARIA: **A1-137.198-1**

PROPIETARIO: ***CONSTRUCTORA EVISA S.A..-***
DOMINIO:
Reg.Prop. Provincial: **Folio Real Mtricula Nº 18.243 - Año 1.986 (e.m.e).-**
Reg. Prop. Municipal: **Tº 5 - Fº 930 - Fca. Nº 871 - Lº 10 - Año 1.978 (e.m.e.).-**
PARTIDA INMOBILIARIA: **A1-052017-1 (e.m.e.)**
MRAS. RELACIONADAS: **6146-U; 5858-U; 24.337-U; 25.452-U; 25.529-U.-**

CROQUIS DE UBICACION



REGISTRADO EXCLUSIVAMENTE EN EL ASPECTO GEOMÉTRICO

CORRIENTES, 19 DE AGOSTO DE 2.016 .-

BALBINO H. RAMIREZ
AGRIMENSOR NACIONAL
M.C.P.N° 1709 - D.G.C.N° 698
Dom. Pasaje Morgan N° 2050 - Ctes. - Cap.

RAMONA DEL CARMEN LOVATO
POSEEDORA
D.N.I. Nº 22.267.965
Dom. Grupo 10-Mz 26-Monb N° 3-Piso 1ro.-Dpto. 3-
Barrio San Geronimo - Corrientes

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y CARTOGRAFIA
PROVINCIA DE CORRIENTES
MENSURA REGISTRADA
CON EL Nº 26456-"U"
CTES. 24 DE 10 DE 2016
ROSANA LIDIA TORRES
Agrimensora Nacional
Dirección General de Catastro y Cartografía

Objeto: *MENSURA PARA PRESCRIPCION ADQUISITIVA.*
Carácter: *PARTICULAR.*
PROVINCIA DE CORRIENTES- República Argentina.
DEPARTAMENTO: *CAPITAL.*
Lugar: *MUNICIPIO DE CORRIENTES.*

Mensura Nº 32365-U

Nomencl. Catastral 5843F6WJ+2MH

Posesión de:

RAMONA DEL CARMEN LOVATO

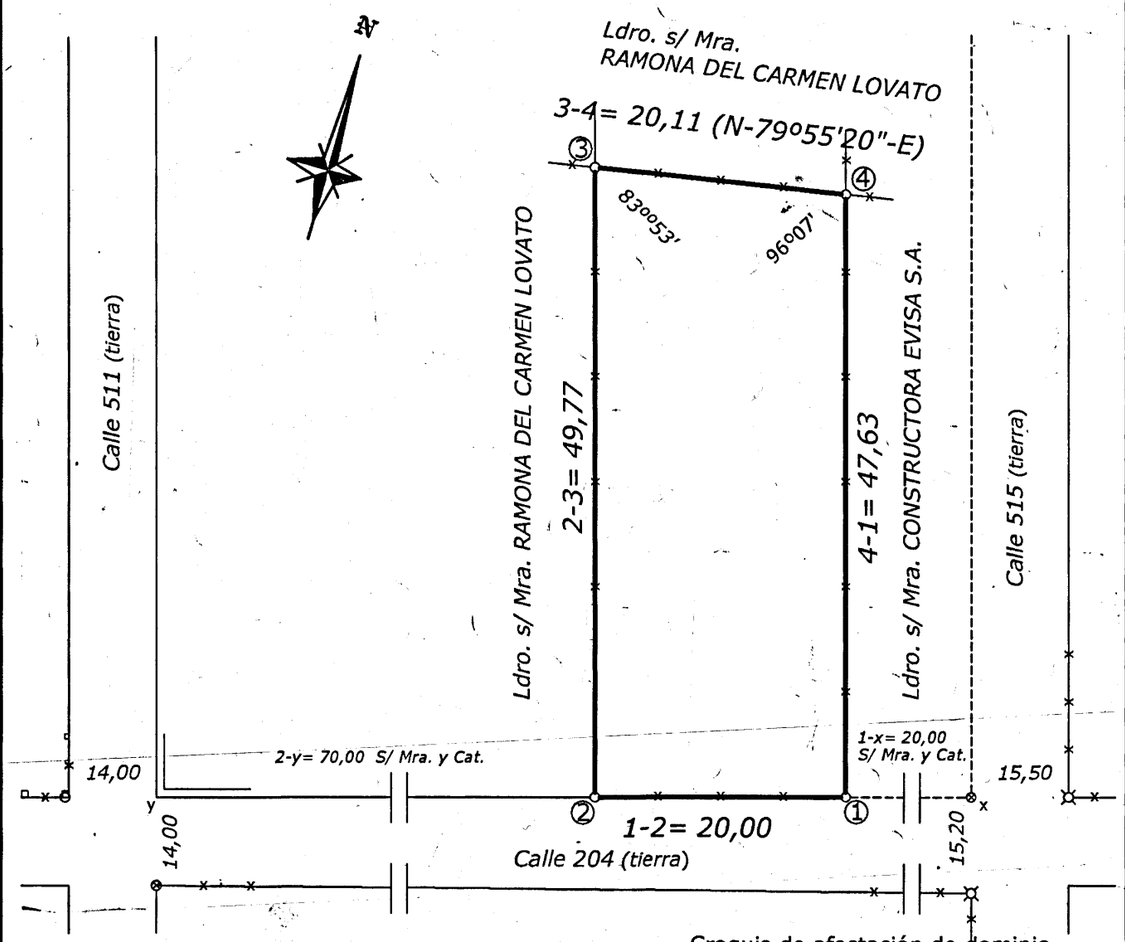
Ubicación: (Dpto. Capital, paraje "Lomas", 4ta. y 5ta. Sección;*Manzana 29; Lotes Nº 1,2, 3, 4, 5 y 6) según Título y Catastro. A prescribir Parcela Nº 5.- Barrio "Ponce Sur"*
Partida Inmobiliaria: A1 - 149689 - 1.

Propietario: CONSTRUCTORA EVISA S.A.
Inscripciones:
- *Registro de la Propiedad de la Provincia: Folio Real Matrícula Nº 18.243, Año 1986- (en mayor extensión), Departamento Capital*
- *Registro de la Propiedad Municipal: No se encontró.*
- *Partida Inmobiliaria: A1-52.017-1 (en mayor extensión).*

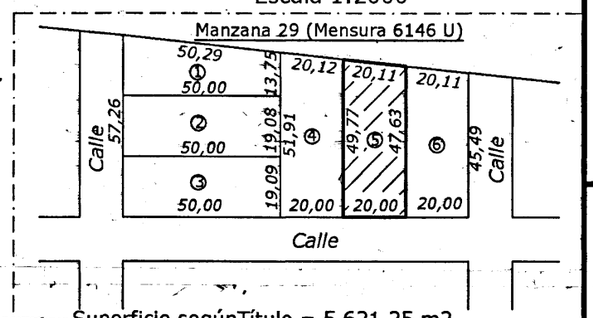
Mensura Relacionada: *(6146, 25.452 y 26.456)-U.*

SUPERFICIE A PRESCRIBIR = 974,00 m2

Escala
Parcela: 1-500
Calles: 1-1.000



Croquis de afectación de dominio
Escala 1:2000



Superficie segúnTítulo = 5.621,25 m2.
Superficie de afectación del título = 974,00 m2

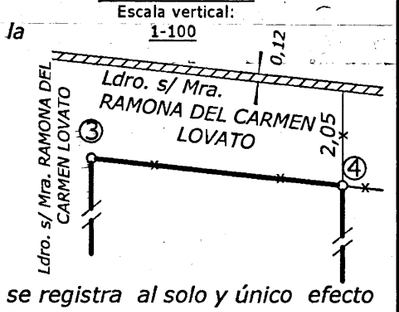
REFERENCIAS:

- ○ *Mojón de madera colocado.*
- ⊗ *Mojón de hormigón encontrado (6146 U).*
- ¤ *Poste esquinero.*
- *Línea de Mensura.*
- *Línea de alambrado.*
- *Línea no materializada.*
- *Alambrado olímpico.*
- *Muro.*

NOTAS

- *Medidas lineales expresadas en metros.*
- *Angulos no consignados miden 90º.*
- *Rumbo lado "A-B" Mra. Nº 6146 "U", adoptado para el "3-4" de mis operaciones.*
- *Practiqué La presente Mensura sobre la (Parcela Nº 5- de la Manzana Nº 29 del plano registrado bajo Nº 6146 U).*

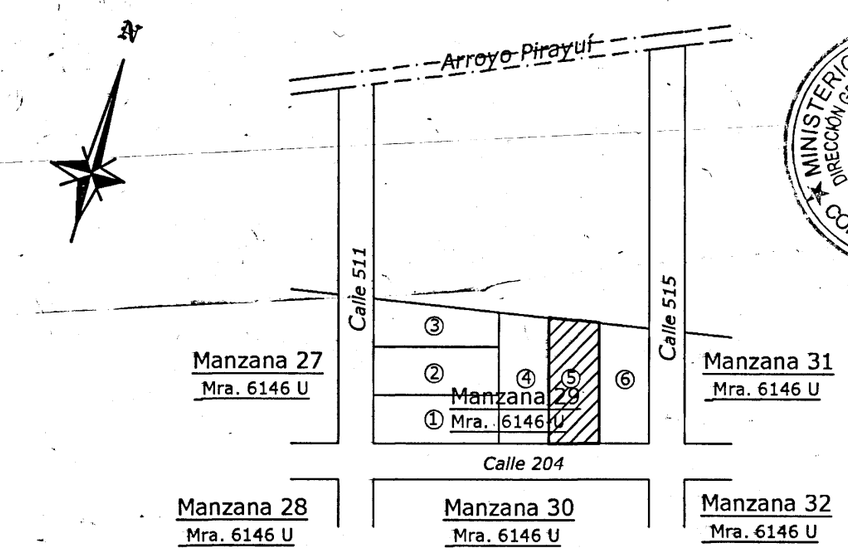
Detalle lado norte
Escala vertical:
1-100



DISPOSICION Nº 40/15 , art. 2
"No podrá ser utilizada como base de otras operaciones Técnicas si no se hallan protocolizadas las parcelas resultantes" (previa inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble).

DISPOSICION Nº 110/03: *2g) El presente plano de de mensura se registra al solo y único efecto de aportar al Juez que entenderá en el eventual Juicio de Usucapión, los elementos de la parcela que dice ser poseída al momento de realizarse las operaciones de mensura no pudiendo por lo tanto , servir de base para transferencia de dominio previo a sentencia judicial.*

CROQUIS DE UBICACION:



MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y CARTOGRAFIA
CORRIENTES

Corrientes, 30 de octubre de 2024.

VICTOR J.G. LATASHEN
Agrimensor Nacional
C.P.I.A.A. nº 940- D.G.C.C. nº 484
Bº Rep. de Venezuela - G. 206 Viv.
Sector 45 - Casa 200 - Corrientes.
Email: victorlatashen@yahoo.com.ar

RAMONA DEL CARMEN LOVATO
Comitente- Poseedora
D.N.I. Nº 22.267.985
Bº San Jerónimo- Gpo. 10- Manzana 26.
Monoblok 3 - Piso 1 - Dpto. 3 - Corrientes

SE REGISTRA EN EL ASPECTO GEOMETRICO

VILLAVERDE SHEYLA JESSICA
AGRIMENSORA
Dirección Gral. de Catastro y Cartografía

DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y CARTOGRAFIA
PROVINCIA DE CORRIENTES
MENSURA REGISTRADA

CON EL Nº 32365-U
CTES. 24 DE 02 DE 2025